

Manual de Estudos: Direito Constitucional

Teoria Geral da Constituicao, Direitos Fundamentais, Organizacao do Estado, Processo Legislativo,
Sistema Tributario Nacional e Ordem Economica

PREPARAÇÃO ESTRATÉGICA SEFAZ-BA 2026

Cargos: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais (Geral)
Linguagem Clara em Portugues Brasileiro e Glossario Didatico de Siglas

Edicao revisada: sem jargoes obscuros, com explicacao de todas as siglas tecnicas.

1. Teoria Geral da Constituicao & Principios Fundamentais

A Constituicao Federal e a norma suprema do ordenamento juridico, servindo de base de validade para todas as demais leis. A Constituicao de 1988 e classificada doutrinariamente como: escrita, formal, promulgada (democratica), dogmatica, rigida (exige processo legislativo especial para alteracao), analitica (detalhada) e dirigente (estabelece metas e programas para o Estado). Fundamentos da Republica Federativa do Brasil (Art. 1 da CF/88) O Brasil e uma Republica Federativa formada pela uniao indissoluvel dos Estados, Municipios e Distrito Federal. Os fundamentos basicos da Republica (mnemoneco SO-CI-DI-VA-PLU) sao:

- **Soberania:**
Independencia do Estado brasileiro no cenario internacional e supremacia interna.
- **Cidadania:**
Garantia de participacao politica e exercicio dos direitos civis e sociais.
- **Dignidade da Pessoa Humana:**
Valor intrinseco de cada individuo, limite e fim da atividade estatal.
- **Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa:**
Fundamento economico que harmoniza a valorizacao do trabalho com o empreendedorismo.
- **Pluralismo Politico:**
Existencia de diferentes ideias, correntes ideologicas e partidos politicos. Objetivos Fundamentais (Art. 3) e Relacoes Internacionais (Art. 4) Os objetivos fundamentais sao metas programaticas da Republica (com verbos no infinitivo: CON-GAR-ER-PRO): construir uma sociedade livre, justa e solidaria; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalizacao e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos. Ja as relacoes internacionais regem-se pela defesa da paz, solucao pacifica de conflitos, cooperacao entre os povos e concessao de asilo politico.

FUNDAMENTOS VS. OBJETIVOS

A FGV e o Cebraspe adoram misturar os Fundamentos do Art. 1 (substantivos: Soberania, Cidadania...) com os Objetivos do Art. 3 (verbos: Construir, Garantir, Erradicar, Promover). Memorize: objetivos indicam acao futura (verbos), fundamentos sao valores estruturais (substantivos).

2. Direitos e Garantias Fundamentais: Artigo 5

Os direitos e garantias fundamentais constituem cláusulas pétreas da Constituição (Art. 60, par. 4). O Art. 5 traz uma lista extensa de direitos individuais e coletivos, assegurando a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Principais Incisos Cobrados em Provas Fiscais

- **Inviolabilidade do Domicílio:**

A casa e o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

- **Sigilo de Correspondência e Comunicações:**

É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

- **Direito de Propriedade e Função Social:**

É garantido o direito de propriedade, mas a propriedade deve atender a sua função social. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Remédios Constitucionais

- **Habeas Corpus (HC):**

Protege a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. É gratuito e não exige advogado.

- **Habeas Data (HD):**

Assegura o conhecimento de informações relativas a pessoa do impetrante, constantes de registros de entidades governamentais, ou para retificação de dados. É gratuito e exige recusa administrativa prévia.

- **Mandado de Segurança (MS):**

Protege direito líquido e certo não amparado por HC ou HD, contra ato ilegal de autoridade pública. O MS Coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos 1 ano.

- **Mandado de Injunção (MI):**

Cabível quando a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais.

- **Ação Popular (AP):**

Proposta por qualquer cidadão (eleitor) para anular ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural ou ao meio ambiente.

INVIOLABILIDADE DOMICILIAR EM PROVAS

Lembre-se: por ordem judicial, a entrada na casa do indivíduo SO pode ocorrer durante o dia. Flagrante delito, desastre ou prestação de socorro autorizam a entrada a qualquer hora do dia ou da noite, com ou sem consentimento.

3. Nacionalidade, Direitos Sociais e Politicos

O vinculo juridico-politico que une o individuo ao Estado determina a nacionalidade e regula os direitos de participacao democratica. Nacionalidade (Art. 12) O Brasil adota os criterios de ius soli (nascimento no territorio) e ius sanguinis (filiacao) combinados. Brasileiros natos sao os nascidos no Brasil (mesmo de pais estrangeiros, desde que estes nao estejam a servico de seu pais) ou os nascidos no estrangeiro de pai ou mae brasileira (desde que registrados em reparticao competente ou venham a residir no Brasil e optem pela nacionalidade apos a maioridade).

- **Cargos Privativos de Brasileiro Nato:**

Mnemoneco 'MP3.COM': Ministro do STF; Presidente e Vice da Republica; Presidente da Camara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Carreira diplomatica; Oficial das Forcas Armadas; Ministro de Estado da Defesa.

- **Perda da Nacionalidade (Art. 12, par. 4):**

Ocorre quando o brasileiro tiver cancelada sua naturalizacao por sentenca judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ou adquirir outra nacionalidade (salvo casos de reconhecimento de nacionalidade originaria ou imposicao de naturalizacao pela lei estrangeira para permanencia no pais). Direitos Politicos (Art. 14 a 16) A soberania popular e exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendun e iniciativa popular.

- **Alistamento Eleitoral e Voto:**

Obrigatorios para maiores de 18 anos. Facultativos para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. Inalistaveis: estrangeiros e conscritos (durante o servico militar obrigatorio).

- **Inelegibilidade Reflexa (Art. 14, par. 7):**

Se aplicam ao conjuge e aos parentes consanguineos ou afins, ate o segundo grau ou por adocao, do Presidente da Republica, de Governador de Estado, de Prefeito ou de quem os haja substituido nos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se ja titular de mandato eletivo e candidato a reeleicao.

INELEGIBILIDADE E DESINCOMPATIBILIZACAO

Para concorrerem a outros cargos, o Presidente, os Governadores e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos ate 6 meses antes do pleito (desincompatibilizacao - Art. 14, par. 6). Isso nao se aplica para quem vai concorrer a reeleicao ao mesmo cargo.

4. Organizacao do Estado e Reparticao de Competencias

A organizacao politico-administrativa da Republica Federativa do Brasil compreende a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, todos autonomos, nos termos da Constituicao. A soberania e atribuida exclusivamente a Republica Federativa do Brasil (o todo), enquanto as entidades federadas possuem apenas autonomia administrativa, politica e financeira. Reparticao de Competencias: Administrativas vs. Legislativas A Constituicao distribui as funcoes estatais para evitar conflitos entre as entidades federativas. As competencias dividem-se em:

- **Competencia Exclusiva da Uniao (Art. 21):**
Competencia administrativa/material nao delegavel. Exemplo: emitir moeda, declarar guerra, assegurar a defesa nacional.
- **Competencia Privativa da Uniao (Art. 22):**
Competencia legislativa que pode ser delegada aos Estados via Lei Complementar para tratar de questoes especificas. Abrange: direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, do trabalho, espacial, desapropriacao, informatica, telecomunicacoes.
- **Competencia Comum (Art. 23):**
Competencia administrativa/material exercida conjuntamente por todos os entes (Uniao, Estados, DF e Municipios). Exemplo: proteger o meio ambiente, zelar pela saude e assistencia publica, preservar o patrimonio historico.
- **Competencia Concorrente (Art. 24):**
Competencia legislativa partilhada entre Uniao, Estados e DF. A Uniao edita normas gerais e os Estados/DF exercem competencia suplementar. Se nao houver lei federal sobre normas gerais, os Estados exercem a competencia legislativa plena. Havendo superveniencia de lei federal, esta suspende a eficacia da lei estadual no que lhe for contrario. Abrange: direito tributario, financeiro, economico, urbanistico e orcamentario.

DIREITO TRIBUTARIO E FINANCEIRO NA PROVA

Lembre-se de que legislar sobre direito TRIBUTARIO, FINANCEIRO, ECONOMICO e ORCAMENTARIO e competencia CONCORRENTE entre Uniao, Estados e DF (Municipios nao entram no Art. 24, embora tenham competencia para legislar sobre assuntos de interesse local no Art. 30). Isso e questao certa em concursos da area fiscal!

5. Organizacao dos Poderes & Processo Legislativo

Os Poderes da Uniao - Legislativo, Executivo e Judiciario - sao independentes e harmonicos entre si (Art. 2). Adota-se o sistema de freios e contrapesos (checks and balances), em que um poder exerce controle delimitado sobre as atividades do outro. Processo Legislativo Constitucional O processo legislativo compreende a elaboracao de: emendas a Constituicao, leis complementares, leis ordinarias, leis delegadas, medidas provisorias, decretos legislativos e resolucoes.

- **Emenda a Constituicao (PEC - Art. 60):**

Pode ser proposta por: 1/3 dos Deputados ou Senadores; Presidente da Republica; ou mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados. A PEC e discutida e votada em cada Casa do Congresso em 2 turnos, exigindo-se 3/5 dos votos dos membros para aprovacao. Nao ha sancao ou veto presidencial; a emenda e promulgada pelas Mesas da Camara e do Senado.

- **Clausulas Petreas (Art. 60, par. 4):**

Nao sera objeto de deliberacao a proposta de emenda tendente a abolir: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periodico; a separacao dos Poderes; os direitos e garantias individuais.

- **Lei Complementar (LC) vs. Lei Ordinaria (LO):**

A diferenca reside no criterio material (a constituicao reserva materias especificas para LC) e formal (quorum). A LC exige voto da maioria absoluta dos membros das duas Casas do Congresso para aprovacao (Art. 69). A LO exige apenas maioria simples.

- **Medidas Provisorias (MP - Art. 62):**

Adotadas pelo Presidente da Republica em caso de relevancia e urgencia. Possuem forca de lei imediata, mas devem ser submetidas ao Congresso. Vigencia de 60 dias, prorrogavel uma vez por igual periodo. Perdem eficacia desde a edicao se nao forem convertidas em lei no prazo de 120 dias.

QUORUM CONSTITUCIONAL

Decore os quoruns: Maioria Simples (maioria dos presentes, desde que esteja presente a metade mais um da casa); Maioria Absoluta (metade mais um do total de membros da casa, independente de quantos estejam na sessao - ex: 257 deputados); Quorum de PEC (3/5 dos membros das duas casas, em dois turnos em cada uma).

6. Sistema Tributario Nacional: Limitacoes e Principios

O Sistema Tributario Nacional (Art. 145 a 162 da CF/88) estabelece as bases constitucionais de arrecadacao do Estado brasileiro. As Limitacoes Constitucionais ao Poder de Tributar sao garantias dos contribuintes contra o arbitrio estatal. Principios Constitucionais Tributarios

- **Legalidade Tributaria (Art. 150, I):**
E vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleca.
- **Irretroatividade Tributaria (Art. 150, III, a):**
E vedado cobrar tributos em relacao a fatos geradores ocorridos antes do inicio da vigencia da lei que os houver instituido ou aumentado.
- **Anterioridade Comum / Anual (Art. 150, III, b):**
E vedado cobrar tributos no mesmo exercicio financeiro (ano civil) em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
- **Anterioridade Noventena / Nonagesimal (Art. 150, III, c):**
E vedado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
- **Capacidade Contributiva (Art. 145, par. 1):**
Sempre que possivel, os impostos terao carater pessoal e serao graduados segundo a capacidade economica do contribuinte.
- **Vedacao ao Confisco (Art. 150, IV):**
E vedado utilizar tributo com efeito de confisco (limite a razoabilidade da carga tributaria). Excecoes aos Principios da Anterioridade (Crucial para Fisco) Existem impostos extrafiscais que nao se submetem as regras de anterioridade anual ou noventena para permitir a intervencao rapida na economia:
- **Nao se aplicam a nenhuma das Anterioridades (Anual e Noventena):**
II (Imposto de Importacao), IE (Imposto de Exportacao), IOF (Imposto sobre Operacoes Financeiras) e impostos extraordinarios de guerra.
- **Nao se aplicam a Anterioridade Anual (mas respeitam a Noventena):**
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), CIDE-Combustiveis e ICMS-Monofasico (combustiveis).
- **Nao se aplicam a Anterioridade Noventena (mas respeitam a Anual):**
IPVA (restabelecimento ou fixacao de base de calculo) e IPTU (fixacao de base de calculo).

REFORMA TRIBUTARIA E ANTERIORIDADE

Com a Reforma Tributaria (EC 132/23), a criacao do IBS (Imposto sobre Bens e Servicos) e da CBS (Contribuicao sobre Bens e Servicos) respeita a anterioridade anual e noventena. A CBS substitui o PIS/Cofins e o IBS substitui o ICMS/ISS.

7. Imunidades Tributárias Constitucionais

A imunidade é uma limitação constitucional do poder de tributar, que impede a incidência de IMPOSTOS (e não de taxas ou contribuições) sobre determinadas pessoas, bens ou fatos previstos na CF/88. É diferente da isenção (que é estabelecida por lei ordinária). As Imunidades do Artigo 150, Inciso VI

- **Imunidade Recíproca (Alinea a):**
Vedado cobrar impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (União, Estados, DF e Municípios). Estende-se às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Não se aplica a empresas públicas que explorem atividade econômica de mercado.
- **Imunidade de Templos de Qualquer Culto (Alinea b):**
Protege os templos e seu patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade religiosa.
- **Imunidade de Partidos Políticos, Sindicatos e Educação/Assistência (Alinea c):**
Vedada a cobrança de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores, de instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos.
- **Imunidade de Livros, Jornais e Papel Destinado à Impressão (Alinea d):**
Imunidade cultural. Abrange o livro e os insumos de impressão (papel). A jurisprudência do STF estendeu esta imunidade aos livros eletrônicos (e-books) e suportes de leitura digitais (e-readers).
- **Imunidade Musical (Alinea e):**
Vedado cobrar impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais de autores brasileiros.

IMUNIDADE RECÍPROCA EM CONCESSIONÁRIAS

O STF entende que a imunidade recíproca NÃO se estende a empresas privadas concessionárias de serviços públicos (ex: concessionária de rodovia ou energia elétrica), nem a promitentes compradores de imóvel público (pois estes visam lucro e competem no mercado privado).

8. Ordem Economica e Financeira: Art. 170 a 192

A Ordem Economica nacional, fundada na valorizacao do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existencia digna, conforme os ditames da justica social. Principios da Atividade Economica (Art. 170) A atividade economica baseia-se nos seguintes principios fundamentais constitucionais:

- **Soberania Nacional e Propriedade Privada:**
Garantia da autonomia economica do pais e direito de propriedade.
- **Funcao Social da Propriedade:**
A exploracao economica da propriedade deve respeitar limites de bem-estar social, trabalhista e ambiental.
- **Livre Concorrencia e Defesa do Consumidor:**
Combate ao monopolio abusivo e protecao da parte mais vulneravel das relacoes de consumo.
- **Defesa do Meio Ambiente:**
Tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e servicos.
- **Busca do Pleno Emprego e Reducao das Desigualdades:**
Estimulo ao mercado de trabalho e incentivo ao desenvolvimento das regioes mais pobres. Intervencao do Estado no Dominio Economico Como regra geral, a exploracao direta de atividade economica pelo Estado so sera permitida quando necessaria aos imperativos da seguranca nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei (Art. 173).
- **Monopolio da Uniao (Art. 177):**
Constituem monopolio da Uniao: a pesquisa e a lavra das jazidas de petroleo e gas natural; a refinacao do petroleo nacional ou estrangeiro; a importacao e exportacao dos produtos derivados.
- **Regulacao Estatal (Art. 174):**
Como agente normativo e regulador da atividade economica, o Estado exercera, na forma da lei, as funcoes de fiscalizacao, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor publico e indicativo para o setor privado.

EMPRESAS ESTATAIS VS. DIREITO PRIVADO

As empresas publicas e as sociedades de economia mista que explorem atividade economica sujeitam-se ao regime juridico proprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigacoes civis, comerciais, trabalhistas e tributarios (Art. 173, par. 1, II). Elas nao podem gozar de privilegios fiscais nao estendidos ao setor privado.

9. As 10 Grandes Pegadinhas de Direito Constitucional

As bancas FGV e Cebraspe possuem padroes especificos de pegadinhas para Direito Constitucional na area fiscal. Fique atento aos seguintes pontos:

- **1. Direitos Sociais vs. Individuais:**
Nao confunda a lista de Direitos Sociais (Art. 6) com o Art. 5. Lazer, moradia, transporte, alimentacao, seguranca e assistencia aos desamparados sao direitos sociais expressos.
- **2. Remediabilidade da Injuncao:**
O Mandado de Injuncao nao cria a norma regulamentadora em si; ele apenas viabiliza o exercicio do direito pendente para o caso concreto (teoria concretista adotada pelo STF).
- **3. Cargo de Ministro do STJ:**
O cargo de Ministro do STJ NAO e privativo de brasileiro nato (o do STF e). Qualquer cargo do STF e privativo de nato, mas no STJ estrangeiro nao entra, porem naturalizados sao admitidos.
- **4. Competencia Tributaria vs. Legislar sobre Direito Tributario:**
A competencia concorrente para legislar sobre direito tributario e da Uniao, Estados e DF. Porem, a competencia para INSTITUIR os tributos e repartida tambem com os Municipios (Art. 145/156).
- **5. Delegacao de Competencia Privativa da Uniao:**
A Uniao pode delegar materias da sua competencia legislativa privativa (Art. 22) aos Estados por LEI COMPLEMENTAR (nunca por lei ordinaria ou medida provisoria).
- **6. Emenda Constitucional nao pode ser Vetada:**
A PEC aprovada nas duas casas vai direto para a promulgacao pelas Mesas da Camara e do Senado. O Presidente da Republica nao possui poder de veto sobre emendas a constituicao.
- **7. Imunidade de Taxas e Contribuicoes:**
A imunidade constitucional do Art. 150, VI se aplica exclusivamente a IMPOSTOS. Templos religiosos, partidos politicos e livros devem pagar taxas e contribuicoes.
- **8. Inconstitucionalidade de Tributo por Medida Provisoria:**
E permitida a criacao ou majoracao de impostos por Medida Provisoria. Contudo, impostos que exijam Lei Complementar (como o Imposto Grandes Fortunas ou Empréstimo Compulsório) NAO podem ser editados por MP.
- **9. Subsidiariedade das Estatais e Beneficios:**
A CF proibe que as empresas publicas e sociedades de economia mista que prestam servico publico concorrencial tenham beneficios fiscais nao estendidos a iniciativa privada, evitando desequilibrio concorrencial.
- **10. Limite de Despesa com Pessoal (LRF na CF):**
A CF/88 no Art. 169 estabelece que a despesa com pessoal ativo e inativo da Uniao, Estados, DF e Municipios nao podera exceder os limites estabelecidos em lei complementar (a LRF).

FICHA DE REVISAO GERAL

Foque os esforcos em Principios Constitucionais Tributarios (Anterioridade e Legalidade), Imunidades Tributarias (Reciproca e Cultural) e Competencias Legislativas. Esses temas somam a maior parte das questoes de Direito Constitucional na FGV.